

1502441-82.2019.8.26.0269

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Alfredo Gehring Cardoso Falchi Fonseca

Comarca: Itapetininga

Foro: Foro de Itapetininga

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/03/2022

... os acusados pela prática de roubo majorado, cometido em concurso, em face dos fatos detalhadamente narrados na denúncia. Concluída a instrução, a ação penal não tem como proceder. Interrogados em juízo, os acusados negaram peremptoriamente a autoria do roubo. Por sua vez, a vítima, ouvida sob o pálio do contraditório, narrou a ocorrência do roubo. Afirmou ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapetininga

Foro de Itapetininga

2ª Vara Criminal

Avenida Peixoto Gomide, centro, Itapetininga - SP - cep 18200-160

TERMO DE AUDIÊNCIA - VIDEOCONFERÊNCIA

Processo nº:

1502441-82.2019.8.26.0269 - Controle 2019/002208

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAFAEL PICASSO e outro

Data da Audiência:

24/03/2022

Iniciados os trabalhos por videoconferência, com concordância das partes (inclusive dos réus), verificou-se a presença do Exmo. Sr. Dr. Alfredo Gehring Cardoso Falchi Fonseca, MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Criminal de Itapetininga, do representante do Ministério Público, do Defensor, o advogado Hélio Ercínio dos Santos Júnior e dos Acusados Rafael Picasso e Samuel Célio Ferreira. Antes de serem inquiridas as testemunhas foram devidamente advertidas acerca da incomunicabilidade. O réu Samuel Célio Ferreira compareceu espontaneamente à solenidade, dando-se por citado da presente ação e o Defensor reiterou a defesa apresentada. Foram ouvidas a vítima Sidnei Menegon Rodrigues e a testemunha Flávio Roberto da Silva arroladas pelas partes. A Acusação e a Defesa desistiram da oitiva das testemunhas Karen Gagine Menezes, Genilson dos Santos e Caroline Mataqueiro Picasso, o que foi homologado pelo MM. Juiz. Em seguida os réus foram interrogados. Os depoimentos foram registrados pelo sistema Microsoft Teams. Pelas partes foi dito que não tinham diligências a requerer. Pelo(a) MM(a). Juiz(a) foi dito que: Não havendo mais provas a serem colhidas, declaro encerrada a instrução, determino as partes que passem aos debates. Dada a palavra ao Dr. Promotor de Justiça, foi dito: MM. Juiz, acham-se processados os acusados pela prática de roubo majorado, cometido em concurso, em face dos fatos detalhadamente narrados na denúncia. Concluída a instrução, a ação penal não tem como proceder. Interrogados em juízo, os acusados negaram peremptoriamente a autoria do roubo. Por sua vez, a vítima, ouvida sob o pálio do contraditório, narrou a ocorrência do roubo. Afirmou que estava no autoposto Alemão em seu veículo, ocasião em que foi abordado pelos roubadores, que subtraíram, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo e violência, pneus, dinheiro e folha de cheque, além de um celular de sua propriedade. Afirmou que os assaltantes se aproveitaram que ele estava dormindo e

arrombaram o vidro do automotor, já anunciando o assalto, amarrando-o e depois cobrindo sua cabeça com um cobertor, sendo que o levaram até uma plantação de eucaliptos, onde executaram o delito e o deixaram no local. Não foi capaz de reconhecer os autores do delito. Assim, diante da ocorrência, iniciaram-se investigações a respeito da autoria do roubo, sendo certo que na linha do que informou o policial civil Flávio, iniciaram diligências investigatórias, especificamente a partir do telefone celular roubado, chegando às pessoas de Karen Gagine Menezes e Genilson dos Santos, que haviam negociado o aparelho diretamente com o acusado Rafael. A par disso, em investigação de um outro roubo, restou desvendado também que um celular havia sido habilitado pela pessoa de Caroline Picasso, irmã do acusado Rafael, e ex-esposa do corréu Samuel, sendo que era ele quem utilizava o aparelho. Foi a partir desse indício que puderam estabelecer o envolvimento dos acusados no presente roubo, pois detectaram que em outro fato análogo, que correu em outra localidade, havia indicação de que eram os acusados também autores, e daí chegaram à conclusão de que estavam envolvidos também neste roubo. Entretanto, em que pese na fase policial os indícios coletados fossem fortes e de convicção a ponto de oferecer justa causa para persecução penal em juízo, no âmbito da ação penal tem-se que se apresenta frágil para sustentação de um édito condenatório, haja vista que nada obstante realmente tenham os acusados recebido o celular roubado, nenhum outro elemento de prova relativo ao fato penal sub judice foi evidenciado que os ligasse ao crime em exame. Dessa forma, diante da fragilidade do cenário de provas, pugna a Justiça Pública pela improcedência da ação penal, absolvendo-se os acusados da imputação que lhes fora lançada na denúncia. Dada a palavra ao Dr. Defensor, este se manifestou através do sistema audiovisual. Na sequência, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte sentença: Vistos. RAFAEL PICASSO e SAMUEL CÉLIO FERREIRA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no art. 157, § 2º, inc. II, e § 2º-A, inc. I, c.c. o art. 29, "caput", ambos do Código Penal, porque, no dia 05 de julho de 2019, por volta da 01 h, no pátio da churrascaria do Alemão, situada na Rua Antônio Tavares da Rosa, Vila Carvalho, nesta Cidade e Comarca, agindo em concurso e com identidade de propósitos, com indivíduos ainda não identificados, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram, para proveito comum, um celular, marca Motorola, modelo G6; doze pneus, marca Michelin; uma folha de cheque no valor de R\$ 599,35 e a quantia de R\$ 650,00, bens e valores pertencentes à vítima Sidnei Menegon Rodrigues. A denúncia foi recebida, fls. 158, e os Réus citados por edital, fls. 173. O Dr. Defensor requereu prazo para regularizar a representação, fls. 174/175, o pedido foi deferido, fls. 176. O Órgão Acusador requereu a suspensão do processo - art. 366, CPP, fls. 183, o pedido foi deferido, fls. 184. Após, o Réu Rafael Picasso, citado pessoalmente, fls. 196, respondeu à acusação através da Defensoria Pública, fls. 200/201. Nas fls. 261 foi decretada a revelia do Réu Rafael, fls. 261. Em audiência o Réu Samuel compareceu com advogado, deu-se por citado, e o Douto Advogado reiterou a defesa apresentada em relação ao Corréu, com aproveitamento ao Acusado Samuel. Durante a instrução, foram ouvidas a vítima e uma testemunha arrolada pelas partes (gravação por videoconferência). Em alegações finais o Dr. Promotor de Justiça pediu a absolvição dos acusados, no que foi acompanhado pelo Dr. Defensor. É o relatório. I - FUNDAMENTO. A pretensão punitiva estatal é improcedente. Análise a prova coligida. Às fls. 23/27 foi juntado o Auto de Execução de Quebra de Sigilo Telefônico. Às fls. 62 foi juntado o Auto de Exibição e Apreensão no qual consta: um aparelho de telefone celular, marca Motorola, modelo Moto G6. Às fls. 139 foi juntado o Auto de Avaliação Indireta no qual apontou que os bens subtraídos (12 pneus, marca Michelin) foram avaliados em R\$ 2.000,00 cada, num total de R\$ 24.000,00. Às fls. 140 foi juntado o Auto de Avaliação Indireta no qual apontou que o bem subtraído (telefone celular) foi avaliado em R\$ 600,00. Sidnei Menegon Rodrigues, Vítima, disse que fazia entrega de mercadorias e resolveu fazer parada para descanso no Restaurante do Alemão, localizado na Rodovia Raposo Tavares e, enquanto dormia, percebeu que alguém tentava arrombar a porta, então o vidro foi estourado e uma pessoa ingressou e anunciou o assalto e na sequência outro indivíduo entrou com uma arma. As mãos do Ofendido foram amarradas e um dos assaltantes dirigiu o caminhão até uma plantação

de eucaliptos, onde os bens foram subtraídos. Na sequência os assaltantes determinaram que a Vítima ficasse em silêncio e depois fugiram. Flávio Roberto da Silva, policial civil, testemunha, disse que foi realizada a quebra do sigilo telefônico da Vítima e constatou-se que o aparelho era utilizado por Jaqueline de Carvalho Souza, que o tinha recebido de Sérgio, o qual, por sua vez, tinha recebido o celular de "Gê"; em diligência no estabelecimento de Genilson ele afirmou que trabalhava com manutenção e venda de celulares e o aparelho em questão tinha sido negociado por sua esposa Karen. Karen narrou ter recebido o celular como pagamento de outro aparelho e, exibidas fotos para ela, reconheceu Rafael. Tramitava na Delegacia de Polícia outro inquérito policial, que apurava outro roubo executado com o mesmo "modus operandi" e, nele, eram investigados Rafael e Samuel, e, nessas apurações, foi constatado que o aparelho subtraído da Vítima era utilizado por Samuel, entretanto a linha estava cadastrada em nome de Caroline. Samuel Célio Ferreira, Réu, ao ser interrogado, disse que tinha adquirido dois celulares de "Mazinho" em troca de serviço, porém desconhecia a procedência ilícita. Rafael Picasso, Réu, ao ser interrogado, disse que tinha ganhado um celular de Samuel, que era o namorado de sua irmã. Confrontando-se a prova coligida, verifica-se que a absolvição é medida que se impõe porque o único indício da prática do delito pelos réus é a posse de um celular, o que foi subtraído do Ofendido, todavia, o Réu Samuel disse tê-lo recebido de "Mazinho" em troca de serviço, o que não foi demonstrado, todavia lança dúvidas acerca das condições da posse do aparelho, e o outro celular, não vinculado a este crime, mas a outro, foi dado ao Réu Rafael por Samuel, circunstância não demonstrada, mas que traz dúvidas sobre as condições de aquisição do aparelho. Os acusados negaram a acusação. O Ofendido, em virtude das condições do roubo, não conseguiu fazer o reconhecimento dos autores. As circunstâncias enumeradas fazem surgir ao Juiz dúvida invencível que, no processo penal, resolve-se em favor da defesa, por aplicação do princípio in dubio reo, e impõe o reconhecimento do non liquet, com a absolvição dos réus. Isto posto, de rigor a absolvição dos acusados com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. III - DECIDO. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia e o faço para absolver RAFAEL PICASSO e SAMUEL CÉLIO FERREIRA, qualificados nos autos, da acusação de incidirem no art. 157, § 2º, inc. II, e § 2º-A, inc. I, c.c. o art. 29, "caput", ambos do Código Penal, com fundamento no art. 386, inc. VII, do CPP. Sem custas. Sentença publicada em audiência. Cumpra-se. A presente audiência foi realizada excepcionalmente por meio virtual, diante da Pandemia do COVID-19. O Termo de Audiência ficará disponível no sistema SAJ, ficando os presentes intimados do prazo de 5 (cinco) dias para interposição do recurso da sentença, dispensada a assinatura das partes, por se tratar de processo digital - sistema SAJ (Artigo 1.269 das NSCGJ). Nada Mais. Itapetininga, 24 de março de 2022. Eu, (Marina Alice Correa de Almeida), Escrevente Técnico Judiciário digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA